

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5513/2540

บริษัท โคทิมพอร์ท เอส.เอ. จำกัด
บริษัท เทพารักษ์สิ่งทอ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 34, มาตรา 35

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศที่อยู่ใน
บังคับแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน
2501(ค.ศ.1958) ซึ่งศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดเสียได้ต่อ
เมื่อจำเลยซึ่งจะถูกบังคับสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีกรณีตามที่ระบุไว้ในอนุมาตรา (1) ถึง
(6) ของมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 กรณีใดกรณี
หนึ่ง หรือมีกรณีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเท่านั้น เมื่อ
จำเลยมิได้นำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเหตุที่ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตาม
คำชี้ขาดดังกล่าว ตามมาตรา 34แต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏด้วยว่าคำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับ
ข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยทางอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายไทยหรือการ
บังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อหลักถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ ศาลจึง
ไม่มีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดนั้นโดยเหตุใดเหตุหนึ่งดังกล่าว

การที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้จำเลยผู้ซื้อชำระเงินซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่าง
ราคาตามสัญญาของฝ่ายจำนวน 200 ตัน กับราคาตลาดของฝ่ายดังกล่าวในวันที่
28 ตุลาคม 2535 โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่คู่สัญญาได้รู้หรือควรจะรู้ว่าตนไม่อาจ
คาดหวังค่าตอบแทนจากอีกฝ่ายได้นั้น มิได้ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 141 ของ

สมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูล จำกัด หรือธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาช้านานของ
อนุญาโตตุลาการแห่งสมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูล จำกัด ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎข้อ 141 ในลักษณะที่จะให้คู่สัญญาอยู่ในสถานะทางการเงินที่
เหมือนกันอย่างมากที่สุดราวกับว่าได้มีการปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด เพราะแม้
สัญญาซื้อขายฝ่ายระหว่างโจทก์และจำเลยได้กำหนดให้ส่งฝ่ายในเดือนกุมภาพันธ์
มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2535 โดยจำเลยผู้ซื้อต้องเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
เต็มตามราคาฝ่ายทั้งหมดให้แก่โจทก์ก่อนส่งฝ่ายงวดแรก แล้วจำเลยผิดสัญญาไม่
เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตก็ตาม แต่จำเลยก็อาจปฏิบัติตามสัญญาในภายหลังได้ การ
คำนวณส่วนต่างของราคาฝ่ายดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องคำนวณในวันที่ได้กำหนดให้มี
การชำระราคาหรือส่งมอบฝ่ายตามสัญญาเสมอไปไม่การบังคับตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวหาเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนแต่อย่างใดไม่ คำชี้ขาดนั้นจึงมีผลผูกพันบังคับจำเลยได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาซื้อขายฝ่ายอาฟริกาจากโจทก์
จำนวน 200 ตัน ในราคาปอนด์ละ 76.50 เซนต์สหรัฐ เป็นราคาซื้อขายสินค้ารวมทั้ง
ค่าระวางเรือส่งถึงกรุงเทพมหานคร โดยตกลงว่าจำเลยจะต้องเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเป็นจำนวนเต็มของราคาฝ่ายให้แก่โจทก์ ก่อนโจทก์ส่งมอบฝ่ายงวดแรกให้
จำเลยในเดือนกุมภาพันธ์ 2535 โดยโจทก์จะส่งมอบฝ่ายให้จำเลยในเดือน
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนและพฤษภาคม 2535 และหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้อยู่
ภายใต้กฎข้อบังคับของสมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูล จำกัด ที่ประเทศอังกฤษ และให้
อนุญาโตตุลาการของสมาคมดังกล่าว 2 คน เป็นผู้ชี้ขาดโดยคู่สัญญาจะเลือก
อนุญาโตตุลาการฝ่ายละคนการพิจารณาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวอยู่ภาย

ใต้กฎเกณฑ์ของสมาคมดังกล่าวหากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่เลือกอนุญาตตุลาการเอง
ประธานสมาคมดังกล่าวจะเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาตตุลาการแทน แต่หลังจากทำสัญญา
ดังกล่าวจนเลยกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วจำเลยก็มีได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตตาม
ข้อตกลง โจทก์จึงเสนอข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการของสมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูล
จำกัด ชีขาด ประธานสมาคมดังกล่าวจึงแต่งตั้งอนุญาตตุลาการผู้ชีขาดของฝ่าย
โจทก์ และแจ้งให้จำเลยแต่งตั้งอนุญาตตุลาการผู้ชีขาดของตน แต่จำเลยเพิกเฉยไม่
ดำเนินการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการดังกล่าว ประธานสมาคมนั้นจึงแต่งตั้ง
อนุญาตตุลาการฝ่ายจำเลยให้ อนุญาตตุลาการดังกล่าวได้พิจารณาและทำคำชีขาด
ให้จำเลยใช้เงินให้แก่โจทก์ รวมเป็นเงินพร้อมดอกเบี้ยที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์ทั้ง
สิ้น 3,030,103.16 บาท (ที่ถูกคือ 3,028,870.03 บาท) ประเทศไทยและประเทศ
อังกฤษต่างเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชีขาด
อนุญาตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน
2501(ค.ศ.1958) อนุญาตตุลาการผู้ชีขาดได้จัดส่งสำเนาคำชีขาดให้จำเลยทาง
ไปรษณีย์ในวันมีคำชีขาด จำเลยได้รับคำชีขาดดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยไม่ยอม
ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 2,922,204.60 บาท และดอกเบี้ยจำนวน
107,898.56บาท (ที่ถูกคือ 106,665.43 บาท) รวมเป็นเงิน 3,030,103.16 บาท (ที่
ถูกคือ3,028,870.03 บาท) ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ต้นเงินจำนวน 2,812,069.60 บาท (ที่ถูกคือ 2,813,069.60 บาท) นับแต่วันที่ 20
เมษายน2536 จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 215,026.42 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 2,922,204.60 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญากับโจทก์ตามฟ้อง ประธานสมาคมฝ่าย
แห่งลิเวอร์พูล จำกัด ไม่สามารถแต่งตั้งอนุญาตตุลาการเพื่อชีขาดกรณีพิพาท
ระหว่างโจทก์และจำเลยได้ คำชีขาดของอนุญาตตุลาการไม่ชอบและไม่ผูกพันจำเลย
เพราะอนุญาตตุลาการดำเนินการไปโดยมิได้พิจารณาว่าสัญญาผูกพันจำเลยหรือไม่

รวมทั้งได้ดำเนินการไปฝ่ายเดียวคือฝ่ายโจทก์เท่านั้น ฝ่ายจำเลยมิได้มีตัวแทนเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่าง ๆ จึงเป็นการแต่งตั้งโดยไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามฟ้องเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 35 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"...คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในขั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามฟ้องมีผลผูกพันจำเลยหรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามฟ้องเป็นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศที่อยู่ในบังคับแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศฉบับนครนิวยอร์กลงวันที่ 10 มิถุนายน 2501 (ค.ศ.1958) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอันจะได้รับการรับรองและบังคับในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2530 มาตรา 29 บรรทัดหนึ่งแต่มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า"การขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศที่อยู่ในบังคับแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศฉบับนครนิวยอร์กลงวันที่ 10

มิถุนายน พ.ศ. 2501 (ค.ศ.1958) นั้น ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธเสียได้ถ้าผู้ซึ่งจะถูกบังคับสามารถพิสูจน์ได้ว่า

(1) คู่สัญญาอนุญาตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น

(2) สัญญาอนุญาตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศที่คู่กรณีได้ตกลงกันไว้ หรือตามกฎหมายแห่งประเทศที่ทำคำชี้ขาดนั้นในกรณีที่ไม่ได้ตกลงดังกล่าว

(3) ไม่มีการแจ้งให้ผู้ซึ่งจะถูกบังคับทราบล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการหรือการพิจารณาของอนุญาตตุลาการหรือผู้ซึ่งจะถูกบังคับนั้นไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีในชั้นอนุญาตตุลาการได้เพราะเหตุประการอื่น

(4) คำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการ แต่ถ้าคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจบังคับตามคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแห่งข้อตกลงนั้นให้ก็ได้

(5) องค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการหรือผู้ชี้ขาด หรือวิธีพิจารณาของอนุญาตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่คู่กรณีได้ตกลงกันไว้หรือมิได้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาดในกรณีที่มีได้ตกลงกันไว้หรือ

(6) คำชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพันเป็นยุติ หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียแล้วโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือภายใต้กฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาด แต่ถ้าเพียงแต่มีการยื่นเรื่องราวขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำการเพิกถอน หรือระงับใช้ซึ่งคำชี้ขาดนั้นศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีขอบังคับตามคำชี้ขาดไปได้ตามที่เห็นสมควร

และหากคู่ความฝ่ายที่ขอบังคับตามคำชี้ขาดร้องขอ ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายที่จะถูกบังคับหาประกันที่เหมาะสมก่อนก็ได้" และมาตรา 35 บัญญัติว่า "ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดตามมาตรา 34 ได้ ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยทางอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายไทยหรือถ้าการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือหลักถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ" ดังนั้นศาลจะทำคำสั่งปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามฟ้องได้ต่อเมื่อปรากฏว่ามีเหตุที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 34 หรือมาตรา 35 ดังกล่าว เหตุใดเหตุหนึ่ง แต่ปรากฏว่าจำเลยซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวมิได้นำสืบพิสูจน์ให้เห็นเลยว่า มีเหตุที่ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 อย่างไร ทั้งไม่ปรากฏด้วยว่าคำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยทางอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายไทยหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อหลักถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ ศาลจึงไม่มีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดนั้นโดยเหตุใดเหตุหนึ่งดังกล่าวส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามคำฟ้องเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยวินิจฉัยว่าคำชี้ขาดระบุว่า อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่จะให้คู่สัญญาอยู่ในสถานะทางการเงินที่เหมือนราวกับว่าได้มีการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์ของผู้ซื้อหรือผู้ขายย่อมคำนวณเอาได้ในวันที่ชำระราคาหรือวันส่งสินค้าตามสัญญาที่ระบุไว้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2535 ดังนั้น คำชี้ขาดที่คำนวณส่วนต่างของราคาในวันที่ 28 ตุลาคม 2535 จึงไม่ถูกต้องเพราะไม่ใช่วันที่คู่กรณีต้องปฏิบัติตามสัญญา เป็นคำชี้ขาดที่ตีความหรือแปลความหมายแตกต่างไปจากธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาช้านานของอนุญาโตตุลาการแห่งสมาคมฝ่ายลิเวอร์พูล จำกัดนั่นเอง ทั้งตามพระราชบัญญัติ

อนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 ไม่ได้ให้อำนาจศาลที่จะเพิกถอนหรือแก้ไขคำชี้ขาดของ
อนุญาตตุลาการต่างประเทศดังกล่าวได้ศาลมีอำนาจที่จะพิพากษาบังคับให้หรือ
ปฏิเสธการบังคับเท่านั้น จึงถือได้ว่าการที่จะบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ
ที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 35 และปฏิเสธที่จะบังคับ
ให้ตามฟ้องโจทก์นั้น ได้พิเคราะห์คำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการของสมาคมฝ่ายแห่ง
ลิเวอร์พูล จำกัด เอกสารหมายเลข 58 และคำแปลเอกสารหมายเลข 59 แล้ว ปรากฏว่า
อนุญาตตุลาการพิจารณาเห็นว่า จำเลยตกลงซื้อฝ่าย 200 ตัน จากโจทก์ในราคา
ปอนด์ละ 76.50 เซนต์สหรัฐ ตามสัญญาซื้อขายลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 ซึ่งจะมี
การส่งฝ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2535 งวดละเท่า ๆ
กัน โดยจำเลยจะต้องเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชำระเงินค่าซื้อฝ่ายก่อนการส่งฝ่ายเพื่อ
ให้มีการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา แต่จำเลยผิดสัญญาไม่
เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งเมื่อผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ขายมีสิทธิที่จะปิดสัญญา
โดยการเรียกเก็บเงินกลับตามข้อบังคับและกฎของสมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูล จำกัด
ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎข้อ 140 ระบุว่า ถ้าไม่มีการปฏิบัติหรือจะไม่มีการปฏิบัติตาม
สัญญาใด สัญญาจะปิดโดยการเรียกเก็บเงินกลับโดยผู้ขายตามกฎหมายเกณฑ์ที่ใช้บังคับ
ในวันทำสัญญา และกฎข้อ 141 ระบุว่าในกรณีที่สัญญาหรือส่วนของสัญญาได้ปิดลง
โดยการเรียกเก็บเงินกลับโดยผู้ขายราคาสินค้าของการเรียกเก็บเงินกลับดังกล่าวจะ
กำหนดโดยอนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาด เว้นแต่จะได้ตกลงโดยผู้ซื้อและผู้ขายโดยอยู่
ภายใต้บังคับของการอุทธรณ์ราคาสินค้าของการเรียกเก็บเงินกลับจะตัดสินโดย
อนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาดหรือในกรณีอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์ทางเทคนิคจะ
พิจารณาโดยอ้างถึงราคาตลาดของฝ่ายตามกฎหมายเกณฑ์และ/หรือข้อเท็จจริงอย่างอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาค่าเสียหายให้คู่สัญญาอย่างเพียงพอ โดยอนุญาตตุลาการได้
ระบุในข้อ 13 ของคำชี้ขาดว่า เป็นธรรมเนียมมาช้านานของอนุญาตตุลาการแห่ง

สมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูลที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎข้อ 141 ในลักษณะที่จะให้คู่สัญญาอยู่ในสถานะทางการเงินที่เหมือนกันอย่างมากที่สุดราวกับว่าได้มีการปฏิบัติตามสัญญา โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าวซึ่งอาจจะทำโดยการแก้ไขเป็นหนังสือหรือโดยการปฏิบัติของคู่สัญญาหรือตัวแทนซึ่งได้รับแต่งตั้ง หลักเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปฏิบัติทั่วไปในการค้าฝ่าย และระบุในข้อ 14 ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการปฏิบัติทั่วไปในทางบัญชี เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือบางส่วนดังกล่าวโดยอ้างถึงราคาตลาดเสรีของฝ่ายที่ได้ตกลงทำสัญญากัน ณ วันที่คู่สัญญาได้รู้หรือควรจะรู้ว่าตนไม่อาจคาดหวังคำตอบแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ ซึ่งในกรณีนี้อนุญาโตตุลาการถือว่าเป็นวันที่ 28 ตุลาคม 2535 และชี้ขาดให้จำเลยผู้ซื้อต้องชำระส่วนต่างของราคาตามสัญญาของฝ่ายจำนวน 200 ตัน ดังกล่าวกับราคาตลาดของฝ่ายดังกล่าวในวันที่ 28 ตุลาคม 2535 ให้แก่โจทก์ผู้ขาย ทั้งนี้ปรากฏจากคำชี้ขาดด้วยว่าโจทก์ผู้ขายได้ส่งหนังสือบอกกล่าวอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ซื้อโดยจดหมายลงทะเบียลงวันที่ 28 ตุลาคม 2535 ระบุความประสงค์ที่จะดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการในการที่จำเลยผู้ซื้อได้ละเลยที่จะปฏิบัติตามสัญญา เพื่อที่จะปิดสัญญาดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎของสมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูล และโดยหนังสือฉบับเดียวกันนั้น ผู้ขายได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดและได้ร้องขอให้ผู้ซื้อดำเนินการเช่นเดียวกันนั้นแล้ว ซึ่งอนุญาโตตุลาการได้ตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและตัดสินว่าวันผิดสัญญาของสัญญาดังกล่าวคือวันที่ 28 ตุลาคม 2535 ด้วย เห็นว่า ที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้จำเลยผู้ซื้อชำระเงินเป็นส่วนต่างระหว่างราคาตามสัญญาของฝ่ายจำนวน 200 ตัน กับราคาตลาดของฝ่ายดังกล่าวในวันที่ 28 ตุลาคม 2535 โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่คู่สัญญาได้รู้หรือควรจะรู้ว่าตนไม่อาจคาดหวังคำตอบแทนจากอีกฝ่ายได้นั้น มิได้ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 141 ของสมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูล จำกัดหรือธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาชำนานของอนุญาโตตุลาการแห่งสมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูลจำกัด ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่

ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎข้อ 141 ดังกล่าวในลักษณะที่จะให้คู่สัญญาอยู่ในสถานะทางการเงินที่เหมือนกันอย่างมากที่สุดราวกับว่าได้มีการปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด เพราะแม้สัญญาซื้อขายฝ่ายระหว่างโจทก์และจำเลยได้กำหนดให้ส่งฝ่ายในเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนและพฤษภาคม 2535 โดยจำเลยผู้ซื้อต้องเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเต็มราคาฝ่ายทั้งหมดให้แก่โจทก์ก่อนส่งฝ่ายงวดแรก แล้วจำเลยผิดสัญญาไม่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตตามข้อตกลงดังกล่าวก็ตาม แต่จำเลยก็อาจปฏิบัติตามสัญญาในภายหลังได้ การคำนวณส่วนต่างของราคาฝ่ายดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องคำนวณในวันที่ได้กำหนดให้มีการชำระราคาหรือส่งมอบฝ่ายตามสัญญาเสมอไปไม่การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามฟ้องหาเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใดไม่ คำชี้ขาดนั้นจึงมีผลผูกพันบังคับจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและปฏิเสธที่จะบังคับให้ตามฟ้องโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

ส่วนที่จำเลยแก้ฎีกาว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาซื้อขายฝ่ายตามฟ้องกับโจทก์ จำเลยไม่เคยให้นายวิชัยเป็นตัวแทนหรือเชิดนายวิชัยเป็นตัวแทนเชิดของจำเลยถือไม่ได้ว่าจำเลยตกลงให้เสนอข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นให้อนุญาโตตุลาการของสมาคมฝ่ายแห่งลิเวอร์พูล จำกัด เป็นผู้ชี้ขาด สัญญาและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามฟ้องไม่มีผลผูกพันจำเลยนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศที่อยู่ในบังคับแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2501 (ค.ศ.1958) ซึ่งศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดเสียได้ต่อเมื่อจำเลยซึ่งจะถูกบังคับสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีกรณีตามที่ระบุไว้ในอนุมาตรา (1) ถึง (6) ของมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 กรณีใดกรณีหนึ่งหรือมีกรณีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติดัง

กล่าวเท่านั้น แต่ข้อที่จำเลยแก้ฎีกานี้มิใช่กรณีตามที่ระบุไว้เช่นนั้น ทั้งปรากฏจากคำชี้ขาดเอกสารหมาย จ.58 และคำแปลเอกสารหมาย จ.59 ด้วยว่า อนุญาโตตุลาการต่างประเทศได้พิจารณาเห็นว่าจำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายฝ่ายรายพิพาทกับโจทก์แล้ว จึงไม่มีการที่ศาลจะต้องย้อนไปวินิจฉัยข้อที่จำเลยแก้ฎีกาดังกล่าวอีกแต่อย่างใด"

พืพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,922,204.60 บาท และดอกเบียใน
 อัตราร้อยละ 8 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 2,813,069.60 บาท จากวันที่ 28
 ตุลาคม 2535 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2536 ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ
 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 2,813,069.60 บาท นับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2536
 จนถึงวันฟ้อง(วันที่ 26 เมษายน 2537) และดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
 ต้นเงินจำนวน 2,922,204.60 บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
 ชำระเสร็จ (แต่ดอกเบียถึงวันที่ 19 เมษายน 2536 ให้คิดได้ไม่เกิน 106,665.43
 บาท และดอกเบียจนถึงวันฟ้องให้คิดได้ไม่เกิน 215,026.42 บาท)

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-จเร อำนวยการพัฒนา-มงคล สรรพขัน)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจากต่างประเทศจะถูกปฏิเสธไม่บังคับให้ภายใน

ใต้NewYorkConvention ก็เฉพาะกรณีมาตรา 5 เท่านั้น ความแตกต่างระหว่าง

มาตรา 5(1) และ (2) คือ มาตรา 5(1) นั้นจำเลยต้องพิสูจน์ให้ปรากฏความจริงดัง
ระบุไว้ใน (a)-(e) เท่านั้น ส่วนมาตรา 5(2) เป็นเรื่องที่ศาลอาจยกขึ้นมาพิจารณาเอง
ได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันว่า การแปลบทบัญญัติ "เหตุ" แห่งการปฏิเสธไม่
บังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวจะต้องแปลความโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นก็จะเป็นการขัดกับ
วัตถุประสงค์ของการทำอนุญาโตตุลาการ ซึ่งต้องการความรวดเร็วและมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย นอกจาก "เหตุ" แห่งการปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดระบุไว้ในมาตรา
5 แห่ง New York Convention (พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ มาตรา 34, 35) แล้ว
ศาลไม่มีอำนาจปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดโดยเหตุอื่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ขอนำ
พิจารณา 2 ประการ ประการแรกคือ การที่ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยมิได้เข็ดนายวิชัย
เป็นตัวแทนในการทำสัญญาซื้อขายซึ่งมีข้อตกลงเรื่องมอบข้อพิพาท (หากมี) แก่
อนุญาโตตุลาการรวมอยู่ด้วยซึ่งเท่ากับว่าศาลเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวไม่ผูกพันโจทก์
(แต่อาจผูกพันนายวิชัย) ซึ่งเป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดดัง
กล่าวตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ มาตรา 34(2) (New York Convention)
มาตรา 5(2)(a) ซึ่งเหตุผลส่วนนี้ของศาลชั้นต้นดูจะชอบด้วยเหตุผล แต่อย่างไร
ก็ตาม มาตรา 34(2) ได้กำหนดว่าการที่จะวินิจฉัยว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการผูกพัน
หรือไม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งคู่กรณีได้ตกลงกัน หรือหากมิได้ตกลงกันก็ให้เป็น
ไปตามกฎหมายของประเทศซึ่งได้ทำคำชี้ขาดซึ่งตามข้อเท็จจริงในคดีนี้คือกฎหมาย
ประเทศอังกฤษ ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นใช้กฎหมายประเทศไทยบังคับจึงน่าจะไม่ได้ถูก
ต้อง ซึ่งผลก็เท่ากับว่าจำเลยพิสูจน์ไม่ได้ว่าสัญญาไม่ผูกพันตามกฎหมายอังกฤษ ตาม
มาตรา 34(2) ศาลจึงต้องบังคับตามคำชี้ขาด อย่างไรก็ตามแม้ศาลฎีกาจะพิพากษาให้
บังคับตามคำชี้ขาด แต่เหตุผลของศาลฎีกาที่ว่าเหตุดังกล่าวไม่เป็นเหตุตามที่
กฎหมายระบุนั้นยังน่าสงสัยอยู่ ที่จริงแล้วเหตุผลของการบังคับตามคำชี้ขาดน่าจะ
เป็นเพราะว่า จำเลยพิสูจน์ไม่ได้ว่าสัญญาไม่ผูกพันตนตามกฎหมายอังกฤษ มากกว่า
เป็นเพราะเหตุที่จำเลยอ้างมิใช่เหตุที่ระบุไว้ในกฎหมายดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัย ขอนำ

พิจารณาประการที่สองคือ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามข้อตกลง (กฎข้อ 141 ของสมาคมฝ่ายแห่ง
ลิเวอร์พูล) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อนุญาโตตุลาการแปลความสัญญาผิดไปนั่นเอง ซึ่ง
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน (publicpolicy)
ปัญหาจึงมีว่าความหมายของความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม
NewYorkConvention มีขอบเขตเพียงใด Dr'JulianD.M.Lew ศาสตราจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยลอนดอน ได้ยอมรับว่าความไม่แน่นอนและความที่คลุมเครือในเนื้อหา
ของคำว่าความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
ของคำดังกล่าว (ApplicableLawinInternationalCommercialArbitration, หน้า
531) ดังนั้นการให้คำจำกัดความอย่างสมบูรณ์แก่คำดังกล่าวจึงเป็นไปได้ (หน้า
532) อย่างไรก็ตาม Dr.Lew ได้พยายามอธิบายว่า ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนสะท้อนภาพกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของประเทศแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ศีลธรรม การเมือง ศาสนา หรือสังคม ความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนของแต่ละประเทศจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา และแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงเป็นปัญหาอย่าง
มากสำหรับ NewYorkConvention มาตรา 5(2)(b) เพราะคำชี้ขาดภายใต้
NewYorkConvention อาจบังคับได้ในประเทศหนึ่ง แต่กลับถูกปฏิเสธในอีกประเทศ
หนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่เห็นพ้องกันว่า ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตาม NewYorkConvention ควรแปลความโดยเคร่งครัดและจำกัดเฉพาะ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนที่กระทบต่อการค้าระหว่าง
ประเทศเท่านั้น เช่นเรื่องการรับสินบน จะเห็นได้ว่า การที่อนุญาโตตุลาการแปลความ
ผิดไปจากข้อตกลงของสัญญามีได้ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามศาลฎีกาเห็นว่าการแปลความดังกล่าวของ
อนุญาโตตุลาการ ไม่ขัดกับข้อตกลงในสัญญา ดังนั้นการบังคับตามคำชี้ขาดจึงไม่ขัด

ต่อหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นที่น่าเสียดายว่าศาลฎีกาไม่ได้วินิจฉัยว่า หากการแปลความดังกล่าวขัดกับข้อตกลงแล้ว การบังคับตามคำชี้ขาดจะขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ ซึ่งคงจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในเรื่องนี้ต่อไป รัชชชัยสุวรรณพานิช